叠彩区桂林荣和桃花源著“12•19” 一般高处坠落事故调查报告

2025-04-10 18:00 来源：叠彩区清秀路“12·19”亡人事故调查组 作者：叠彩区政府

【字体：大 中 小】

2024年12月19日上午9时30分左右，叠彩区清秀路桂林荣和桃花源著小区发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广西壮族自治区安全生产条例》和《广西壮族实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》等有关法律法规规定，经叠彩区人民政府批准，成立由区委常委、常务副区长任应急管理局局长任常务副组长，叠彩街道办事处主任、区住房和城乡建设局局长、区应急管理局副局长任副组长，叠彩公安分局、区政府办、区总劳动人事争议仲裁院、区司法局、区应急局负责人和相关专家为成员的叠彩区清秀路“12·19”亡人事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问相关人员、调查取证、综合分析，查经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了整改意见和防范措施。

调查认定，桂林荣和桃花源著小区“12·19”一般高处坠落事故是一起因建设单位将工程发包给无资质的工程施工方、现场安全监管缺失、施工作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

桂林荣和桃花源著项目由桂林荣和置地有限责任公司开发建设，位于鸡公山以北、两江四湖二期水系以南，桂林市芦笛九华山片区DK3内和DK3－24地块内，项目于2018年3月18日取得规划许可证，用地面积51703.80平方米，规划建设面积为95760平方米。其中，DK3－24住宅＃至36＃楼已于2021年7月21日竣工验收合格，3＊＃楼103号房已于2023年3月31日出售。

2024年12月10日，桂林荣和桃花源著小区3＊栋103号房购房业主向物业公司反映房屋墙面出现空鼓开裂问题，物业公司将情况报告桂林有限责任公司桃花源著项目部，桂林荣和置地有限责任公司桃花源著项目项目经理陆＊辉安排李＊伟（工程施工方）进行维修。接到安排后李＊伟日通知贺＊，12月17日贺＊、肖＊平、朱＊旺、苏＊招和谭＊明等5人进场施工，李＊伟无建筑施工资质，事故工程项目无监理单位。

（二）合同签订情况

2021年7月15日，桂林荣和置地有限责任公司与桂林建安建设集团有限公司签订《桂林荣和桃花源著2021－2022年度零星工程战略合作协议》号：荣司零合字026－20＊＊＊06），该协议“第六条乙方权利与义务”中明确“本协议书生效后，乙方为甲方提供2021年～2022年12月31日的零星工程施工服务”。同时，在“第三条：关于质量保修期”中明确“零星装修工程为1年”。

2024年5月8日，桂林荣和置地有限责任公司与广西桂鼎盛建筑工程有限公司签订《荣和集团2023－2025年度零星工程战略合作协议》，该协条乙方权利与义务”中明确“本协议书生效后，乙方为甲方提供2023年1月1日～2025年12月31日的零星工程施工服务”。

2024年12月10日桂林荣和置地有限责任公司桃花源著项目项目经理陆＊辉安排李＊伟（工程施工方）对3＊栋103号房屋进行维修，未签订议。

（三）事故相关单位情况

1. 建设单位

桂林荣和置地有限责任公司，统一社会信用代码：91450300M＊＊＊WG7WOU（1－1），公司成立于2017年11月10日，负责人：李＊，公司市叠彩区清＊路＊号1栋。经营范围：房地产开发、投资、销售；房屋维修；机电产品、金属材料、农副土特产品、机械设备、五金交电、电子产许可审批项目）及配件、纺织产品及原材料（不含许可审批项目）、服装、化工产品及原材料（危险品除外）销售；房屋租赁服务，停车场服务务；对种植业、养殖业的投资；室内外建筑装修装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

桂林荣和置地有限责任公司桃花源著项目部于2024年12月10日安排李＊伟负责3＊栋103号房屋维修工程。

2. 工程施工方

（1）李＊伟，男，31岁，身份证号：45030419＊＊＊＊＊0574；户籍地：桂林市象山区雉＊路7＊号＊＊＊宿舍＊栋1单元401室。

承揽桂林荣和桃花源著项目3＊栋103号房屋维修工程。

2022年6月至2022年12月期间，李＊伟为桂林建安建设集团有限公司在桂林荣和桃花源著零星工程的劳务施工队组人员。

（2）贺＊，男，37岁，身份证号码：43042119＊＊＊＊＊＊3735；户籍地：桂林市叠彩区清＊路＊号＊＊＊栋3单元302室。

与肖＊平是合作伙伴，负责采购，与李＊伟对接施工项目和工资发放。

（3）肖＊平（在本次事故中死亡），男，53岁，身份证号：43042119＊＊＊＊＊＊5474，户籍地：湖南省衡阳县金＊镇贺＊村铁炉号。

与贺＊是合作伙伴，负责桂林荣和桃花源著项目3＊栋103号房屋维修工程施工。

3．其他单位

桂林建安建设集团有限公司，统一社会信用代码：91450300198＊＊＊21X6（9－9），公司成立于1989年07月19日，法定代表人：杨＊灵，桂林市临＊路＊＊号。经营范围：许可项目：建设工程施工：房地产开发经营：劳务派遣服务：建筑劳务分包：施工专业作业：文物保护工程施工内装饰装修：建设工程质量检测：建筑物拆除作业（爆破作业除外）：公路管理与养护：电气安装服务：道路货物运输（网络货运）：道路货物运输险货物）：林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准目：建筑工程机械与设备租赁：门窗制造加工：土地整治服务：五金产品零售：建筑材料销售；办公设备销售；机械电气设备销售：信息系统集成金产品批发：土石方工程施工：园林绿化工程施工：体育场地设施程施工：金属门窗工程施工：机械设备租赁：物业管理：制冷、空调设备制造：调设备销售：消防器材销售：建筑用金属配件销售：建筑装饰、水暖管道件及其他建筑用金属制品制造：建筑防水卷材产品销售：房地产评估：土服务：工程造价咨询业务：交通及公共管理用金属标牌制造：交通及公共管理标牌销售：交通设施维修：城市绿化管理：市政设施管理：建筑工程售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

桂林建安建设集团有限公司与桂林荣和置地有限责任公司于2021年7月15日签订《荣和桃花源著2021－2022年度零星工程战略合作协议截止时间为2022年12月31日（实际施工至2023年7月，无补充协议）。桂林建安建设集团有限公司按照协议约定组织工程施工。

（四）事故现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于桂林市叠彩区清秀路荣和桃花源著小区3＊栋103房4楼，4楼平台上零散堆放着6袋沙子，简易吊机倒立掉落在3楼易楼梯护栏已遭到破坏，现场可见散落的钢条，1楼2楼可见被拆下来的白色安全防护网，简易吊机吊绳上有三袋沙子吊着，死者在1楼至负1楼之上，面朝下，身上未见安全带等安全防护装置。事发现场无视频监控。



图为事故发生现场外部照片



图为事发现场



图为事发现场

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年12月10日桂林荣和桃花源著小区3＊栋103室户主杨＊勇（2023年3月31日购入）向物业公司反映房屋墙面出现空鼓开裂问题，物业公报告桂林荣和置地有限责任公司桃花源著项目部，桂林荣和置地有限责任公司桃花源著项目项目经理陆＊辉安排李＊伟对3＊栋103室墙面空鼓开修，接到安排后李＊伟12月15日通知贺＊安排人员进场施工，12月17日贺＊、肖＊平、朱＊旺、苏＊招和谭＊明等5人进场施工，12月19日上午7l右朱＊旺、苏＊招和谭＊明3人到达荣和桃花源著3＊栋103号房开始空鼓修补作业，约8时30分肖＊平来到现场，9时左右肖＊平将楼梯井的双层安拆除，使用房主放置在房间里的简易吊机，简易吊机底座用3袋沙子（每袋沙子重约30kg）作为配重压着，9时20分许肖＊平安装好简易吊机后，楼下捆绑需要吊运的沙子，朱＊旺把3袋沙子捆在吊绳上后，肖＊平启动简易吊机进行吊运，在吊运过程中，因吊物与配重不均衡，简易吊机失稳倒坠落，肖＊平因未系安全带，被简易吊机带倒跌落至1楼跟负1楼之间的楼梯上。朱＊旺听到“砰”的响声后，立即上楼查看，看到肖＊平躺在1楼跟间的楼梯上，头部大量出血。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，正在3＊栋周围巡查的荣和物业秩序主管李＊听到东西掉落的声音后，马上赶到3＊栋查看，发现肖＊平躺在楼梯上，出了很多血拨打110报警，谭＊明9点20左右拨打120急救电话，9点35分左右120急救车到达现场，医护人员对肖＊平进行检查后确认已经死亡。

事故发生后，叠彩区委、区政府第一时间成立叠彩区清秀路荣和桃花源著“12·19”一般高处坠落事故现场处置领导小组，区委书记、区长统度，区委常委、常务副区长，区委常委、政法委书记，分管副区长现场坐阵，区相关部门主要负责人立即按照预案分工组织力量开展事件应对处置

织属地街道和相关部门接待来桂死者家属、安排冰柜对死者的遗体保护、积极协调相关责任方尽快理赔、对死者家属给予临时救助、对受到事件影提供心理援助和法律服务等。

（三）事故伤亡及直接经济损失

事故造成高处作业人员肖＊平死亡，直接经济损失约110万元。

三、事故原因分析

综合现场勘验、调查询问、综合分析等情况，公安机关综合排除人为故意刑事嫌疑。

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关排除人为故意刑事嫌疑的明了死亡原因。

（一）直接原因分析

肖＊平安全意识淡薄，违规拆除楼梯井的安全防护网，擅自使用他人（房主）简易吊机，高处作业（吊运时简易吊机配重与吊物不均衡，没有做好自身安全防护措施（未系安全绳），严重违反《建筑施工高处作业安规范》相关规定，是造成事故的直接原因。

原因分析：在《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》中第二条“施工设备（限制使用）”明确，（用于垂直运输施工材料或设备的鸡公吊、墙头吊等简易吊机）除同时满足以下条件外不得使用：一是汽车吊、施工升降机、电动高处作业吊篮等工条件；二是有安全施工专项方案且经专家论证通过。同时，在使用简易吊机前应该确定底座是否可靠固定、实际配重的重力是否满足吊机运行时压力。肖＊平安全意识淡薄，拆除了楼梯井的安全防护网，在不满足上述两个前提条件的情况下使用简易吊机，简易吊机底座未可靠固定，且实际力远小于吊机吊运沙袋时需要的下压力，导致简易吊机在运行时失稳掉落，肖＊平被简易吊机带倒跌落至1楼跟负1楼之间的楼梯上而死亡。

（二）间接原因分析

1. 桂林荣和置地有限责任公司将工程发包给无资质的工程施工方，未对工程施工方资质、现场是否配备管理人员、是否施工条件等进行审查和监督检查，未落实生产安全管理责任。

2. 李＊伟，未取得施工资质擅自从事建筑施工活动，对施工现场作业环境、设施状态未开展事故隐患排查治理工人员未进行岗前安全教育培训和安全技术交底；现场安全管理混乱。

四、有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免于追究的责任人员

肖＊平安全意识淡薄，违规拆除楼梯井的安全防护网，擅自使用他人（房主）简易吊机，高处作业（吊运时没有做好简易吊机的固定措施，没有做好自身安全防护措施（未系安全绳），严重违反《建筑施工高处作业术规范》相关规定，对该起事故的发生负有直接责任。鉴于肖＊平已在事故中死亡，建议不再追究其生产安全

（二）对事故责任人的处理建议

梁＊里，男，47岁，桂林荣和置地有限责任公司常务副总经理（负责公司日常运营管理工作，包括监督安制度落实等职责），安全生产工作履职不到位，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度、操作规程和生产故应急救援预案，未对工程施工方相关资质认真审查，未及时对该项目开展事故隐患排查，未采取有效措施及并消除安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产》第二十一条第二、三、四、五、六项的规定，对此次事生负有安全生产管理责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》进行处罚。

陆＊辉，男，40岁，桂林荣和置地有限责任公司桂林荣和桃花源著项目项目经理，未组织拟订本单位安全生产规章制度、生产故应急救援预案；未严格审查施工人员情况，未检查施工现场安全情况；未及时排查生产安全事故隐患，提出全生产管理的建议；未制止和纠正施工人员冒险作业、违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生第二十五条第一款第一、五、六项的规定，对此次事故的发生负有安全生产管理责任。建议由应急管理部门根华人民共和国安全生产法》进行处罚。

李＊伟，作为工程施工方，未取得施工资质擅自从事建筑施工活动，对施工现场作业环境、设施状态未开隐患排查治理；对施工人员未进行岗前安全教育培训；现场安全管理混乱。建议由应急管理部门根据《安全生行为行政处罚办法》进行处罚。

（三）对事故单位的处理建议

桂林荣和置地有限责任公司将工程发包给无资质的工程施工方，未全面排查和消除施工现场事故隐患，违反了《中华人民共和国安法》第四十九条第一款、第二款，对此次事故的发生负有生产安全管理责任。在检查桂林荣和置地有限责任公生产台账时还发现以下问题：1、未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；2、未制定本单位安全风险分级度；3、未制定本单位隐患排查制度；4、未制定本单位生产安全事故应急预案，违反了《中华人民共和国安法》第二十一条第二项、第六项，第四十一条第一款、第二款的规定。建议由应急管理部门根据《中华人民共全生产法》进行处罚。

五、对其他单位的处理建议

桂林建安建设集团有限公司与桂林荣和置地有限责任公司于2021年7月15日签订的《荣和桃花源著2021－2度零星工程战略合作协议》，协议截止时间为2022年12月31日（实际施工至2023年7月，无补充协议）。造成故的工程项目施工时间为2024年12月17日，不在协议期限内，桂林建安建设集团有限公司对事故的发生不任。

六、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任

桂林荣和置地有限责任公司要认真汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任。一是加强教育培训。对高空作业人员进安全教育和培训，提高他们的安全意识和操作技能，确保所有作业人员都了解潜在的风险和必要的安全措施。二是规范作业流程。制定明确的高空和指引，包括作业前的检查、作业中的注意事项和作业后的评价，确保每个步骤都有明确的责任人和监督检查机制。三是强化现场安全管理。要配兼职安全员，负责日常的安全管理和监督工作。安全管理人员应加强对作业现场的巡查和安全监督检查，及时发现并解决安全隐患，避免此类事故生。四是及时排查事故隐患。企业主要负责人要加强安全生产工作督促、检查力度，加大问题隐患排查治理和安全风险分析辨识力度、整改力度，性措施加以整改，及时消除生产安全隐患。

（二）严格落实属地行业领域安全检查

一是加强建筑施工企业安全检查。相关行业部门要进一步加强对建筑施工企业的安全检查，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击查处建域违法分包、转包、施工作业人员无资质施工、无安全防护作业等违法违规行为，及时消除隐患，防止事故发生。二是加大重点行业领域的安全隐理力度。相关行业主管部门要制定检查计划，针对性开展各类安全监督检查，督促相关单位及时整改隐患，及时消除事故隐患。三是加强日查。相关行业主管部门要督促企业严格按照本单位安全管理制度开展安全风险分级管控和隐患排查治理，将企业主要负责人、安全管理人员履行风隐患排查治理职责情况纳入检查巡查范围，督促指导企业健全完善安全管理体系。

（三）广泛开展事故警示教育应急演练

一是开展警示教育。安全生产各行业主管部门要及时召开事故警示教育大会，向辖区企业通报此次事故，要求举一反三，汲取事故教训。二是分析会。事故企业要组织召开安全生产事故分析会，向公司管理人员和所有从业人员通报事故情况，宣布处理决定，开展警示教育，并将开展情况委办（区应急管理局）备案。三是建立应急预案。要制定应急预案，并定期进行应急演练，确保在发生事故时能够迅速有效地进行救援。确保所有都熟悉应急预案的内容和逃生路线。

叠彩区清秀路“12·19”亡人事故调查组（代）

2025年4月10日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室

网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671

桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号 网站标识码：4503030001